

المبحث الثالث: أنواع القواعد القانونية (أقسام القانون)

يُقسم القانون وفق المعيار الراجح في الفقه إلى قسمين رئيسيين استنادًا إلى دور الدولة في العلاقة القانونية. فإذا كانت الدولة طرفًا في العلاقة بصفتها صاحب السيادة والسلطة فإن العلاقة تُنظم وفقًا للقانون العام، أما إذا كانت الدولة طرفًا باعتبارها شخصًا عاديًا مثل باقي الأشخاص فإن العلاقة تُنظم بمقتضى القانون الخاص.

أولاً: القانون العام

هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفًا بصفتها صاحب السيادة والسلطة. وينقسم القانون العام إلى عدة فروع منها:

1. القانون الدولي العام:

- في أوقات السلم: يُعرف بقانون السلم، وهو الذي ينظم العلاقات بين الدول من حيث تحديد شروط ومقومات قيام الدول، وحقوق وواجبات الدول في علاقاتها المتبادلة، كما ينظم العلاقات الدبلوماسية (مثل تبادل السفراء والحصانات والامتيازات).
- في أوقات الحرب: يُعرف بقانون الحرب، والذي يحدد قواعد معاملة الأسرى، توقيف الأعمال العدائية، ويبيّن الأسلحة المحرمة، إضافة إلى تحديد أوضاع الدول المتحاربة.

2. القانون الدستوري:

- هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة، نظام الحكم، توزيع السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، واختصاصاتها.
- يحدد الدستور حقوق الأفراد (كالحق في الحياة، التعليم، الحرية والمساواة) وواجباتهم، ويعد الدستور القانون الأعلى الذي لا يجوز تعارض القوانين الأخرى معه.

3. القانون الإداري:

- ينظم نشاط السلطة التنفيذية في أداء وظائفها الإدارية.
- يشمل تنظيم تقديم الخدمات العامة، إدارة المرافق والمؤسسات، وكذلك علاقة الدولة مع موظفيها من حيث التعيين، تحديد المرتبات، الترقيات، والاستقالة أو الإحالة للتقاعد.

ثانياً: القانون الخاص

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصًا عاديًا. وينقسم القانون الخاص إلى عدة فروع أهمها:

1. القانون المدني:

- هو الأساس في تنظيم العلاقات الخاصة بين الأشخاص.
- تطبّق قواعده على جميع الأفراد دون استثناء، وتُرجع إليه الحالات التي لا ينظمها فرع آخر من القانون الخاص.

2. القانون التجاري:

- ينظم العلاقات المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يتضمن تعريف التاجر، كيفية اكتساب صفة التاجر، تنظيم المعاملات التجارية (مثل التسجيل في السجل التجاري، مسك الدفاتر، وأنظمة الشركات التجارية).

3. القانون البحري:

- يهتم بتنظيم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية.
- تتركز قواعده حول السفينة، فتغطي مسائل بيعها وشرائها، عقود التأجير والرهن والتأمين، علاقتها ببربانها وطاقمها، وأحكام الإنقاذ والمساعدة البحرية، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الخاصة بالسفن وبعدها عن رقابة مالكيها.

4. القانون الجوي:

- ينظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية.
- يشمل تحديد المراكز القانونية للطائرة (كالملكية، الجنسية، التسجيل) والمسؤوليات القانونية لطاقم الطائرة والناقل الجوي.

5. قانون العمل:

- هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
- نشأ قانون العمل نتيجة للتطورات الاقتصادية التي أدت إلى تخصيص قواعد لهذه العلاقة، حيث كان يُعتمد سابقاً على قواعد القانون المدني، ويشمل تنظيم عقد العمل، أحكام انتهاء العقد، وحقوق العمال.

المبحث الرابع مصادر القانون

- القاعدة القانونية تتكوّن من عنصرين:

1. الجسم (المادة): أي مضمون التنظيم الذي يستمد من الواقع والفكر.
 2. الصياغة (الشكل): أي التعبير الفني الذي يُجسد المضمون في نص قابل للتطبيق.
- عنصر الإلزام: هو القوة القانونية التي تُحول القاعدة من مجرد قاعدة سلوكية إلى قاعدة ملزمة.
 - تعريف مصدر القانون: هو الأصل أو المنبع الذي يستمد منه المشرع جوهر القانون (مادته) وقوته (روحه).
 - لكل قاعدة قانونية مصدر مادي (يُستمد منه مضمونها) ومصدر رسمي (يُستمد منه إلزامها).

أولاً: المصادر الموضوعية (المادية)

هي الأصول التي يُستمد منها القانون موضوعه وقواعده. وفي القانون الموريتاني نذكر:

1. الشريعة الإسلامية:

- تُعد المصدر الرئيسي؛ إذ تؤكد الدساتير (مثل دستور 22 مارس 1959، 20 مايو 1961، 9 فبراير 1985، ودستور 1991).

• تُستمد منها أحكام عدة قوانين (كالقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وقانون الالتزامات والعقود) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

2. قوانين بلدان المغرب العربي:

• تأثرت بها التشريعات الموريتانية، خاصة في قانون الالتزامات والعقود الذي استمد جزءاً كبيراً من القانون المغربي، مع الاستفادة من القانون المدني الفرنسي وتنظيم الدولة والإدارة.

ثانياً: المصدر التاريخي

هو الأصل الذي يرجع إليه قانون معين من خلال أنظمة وأوضاع سابقة. وتشمل المصادر التاريخية

للقانون الموريتاني:

• الشريعة الإسلامية:

كانت مصدراً موضوعياً للقوانين في بلدان المغرب العربي، وبالتالي تُعتبر مصدراً تاريخياً بالنسبة

للقانون الموريتاني.

• القانون الفرنسي:

لا يُعدّ فقط مصدراً موضوعياً بل أيضاً تاريخياً، خاصة وأنه أثر على تشريعات البلدان المغاربية.

• القانون الروماني:

رغم أنه يعود إلى حقبة قديمة، إلا أن مبادئه (مثل "لا عذر لجهل القانون" و"العقد شريعة المتعاقدين") انتقلت إلى القانون الفرنسي، ومن ثم إلى القانون الموريتاني.

ثالثاً: المصادر الرسمية



تنقسم إلى قسمين:

1. المصادر الرسمية المباشرة (التشريع):

- التشريع الوضعي: النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان أو جهات مكافئة) والتي تُعد المصدر الأصلي الأساسي للقانون.
- يشمل أيضاً النصوص ذات الطابع التشريعي الصادرة عن السلطة التنفيذية في بعض الحالات (التشريع الفرعي).

2. المصادر الرسمية الاحتياطية:

- تُستخدم عندما يكون التشريع غير واضح أو غير كافٍ، وتشمل:
- الشريعة الإسلامية: تُعتبر مرجعاً احتياطياً، كما في قانون الالتزامات والعقود الذي يشير للمذهب المالكي في حال غياب نص محدد.
- العرف: مجموعة العادات التي يتم التعامل بها في المجتمع، والتي لها عنصر مادي (انتشارها العام) وعنصر معنوي (اعتقاد الناس بوجوب اتباعها)، ولا يجوز للعرف أن يخالف التشريع الوضعي أو الشريعة الإسلامية.
- أحكام القضاء: على الرغم من أن القاضي يطبق القانون ولا يشرعه، إلا أن السوابق القضائية تساهم في تفسير النصوص وتوضيحها.

رابعاً: المصادر التفسيرية

تختص بتفسير النصوص القانونية وإيضاح معانيها، ومن أهمها:

1. القضاء:

- دوره يتمثل في فض المنازعات بتطبيق القانون، ويتمتع بالاستقلالية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات كما نصت عليه الدساتير (كدستور 1959، 1961، و1991).

2. الفقه (النظريات القانونية):

- يشمل أعمال الفقهاء من شرح وتفسير وتقد للتشريعات.
- يساعد الفقه في الوصول إلى معاني دقيقة للنصوص القانونية وتوضيحها للقضاة، حتى وإن لم يكن رأي الفقيه ملزماً قانوناً.